



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR MINISTRO RELATOR OG FERNANDES DA
SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

HABEAS CORPUS Nº 1.116.750/RJ (2026/0311210-7)

A Defesa de **JÚLIO PEREIRA MARCOS** vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar **MANIFESTAÇÃO**, considerando que os autos se encontram **conclusos ao eminente Ministro Relator para julgamento desde 13/08/2026**, após regular juntada do parecer do Ministério Público Federal.

I. SÍNTESE DO FATO PROCESSUAL E DA MORA ESTATAL

1. O paciente está **preso preventivamente desde 12/05/2026** no bojo de ação penal desmembrada na Comarca de Armação dos Búzios, sem que tenha ocorrido audiência de instrução e julgamento, inexistindo qualquer contribuição da defesa para o atraso. O paciente já apresentou, tempestivamente, sua defesa prévia perante o Juízo de origem, demonstrando integral colaboração com a marcha processual.
2. **Isonomia e extensão (art. 580 do CPP):** No processo principal (nº 0022975-39.2021.8.19.0078), o próprio Juízo de 1º grau **relaxou a prisão dos corréus em 02/08/2022** por excesso de prazo decorrente de motivos estritamente objetivos (acúmulo de serventia e falhas na apresentação de réus). O paciente, sob o mesmo contexto fático-processual, permanece segregado.
3. **Decisão impugnada carente de fundamentação (art. 315, § 2º, do CPP):** Em 24/07/2026, o juízo singular limitou-se a adotar o parecer do Ministério Público *per relationem* (“Acolho a manifestação ministerial... e a adoto como integral razão de decidir”), ignorando a soltura dos corréus,



a ausência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente, a ocupação lícita e a suficiência de cautelares diversas.

4. **Correção de antecedentes:** Restou documentalmente comprovado que no processo nº 0001492-25.2016.8.19.0046 a conduta do paciente foi desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com extinção da punibilidade declarada em 26/07/2023, sendo inverídica a alegação de condenação anterior por tráfico.



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Rio Bonito
Cartório da 2ª Vara
Av. Antonio Carlos de Souza Guadelupe, S/N 4º Andar CEP: 28800-000 - Green Valley - Rio Bonito - RJ Tel.: 21)3634-5138
e-mail: rbo02vara@tj.rj.jus.br



Processo: 0001492-25.2016.8.19.0046

Fls.

Processo Eletrônico

Réu preso

Classe/Assunto: Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Art. 33 - Lei 11.343/06); Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (Art. 35 - Lei 11.343/06)

Autor: O MINISTÉRIO PÚBLICO

Acusado: AMARO JEMIL ZARZAR FILHO

Acusado: JULIO PEREIRA MARCOS

Acusado: VITÓRIA PINO LAGE

Flagrante 0046/20165-2 17/03/2016 POLÍCIA FEDERAL - RIO DE JANEIRO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Daniella Correia da Silva

Em 25/07/2023

Sentença

Certifique-se acerca do cumprimento da sentença em relação ao réu AMARO ZARZAR FILHO.

Considerando o decurso de mais de dois anos da sentença, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da infração penal que foi imputada ao acusados JÚLIO PEREIRA MARCOS e VITÓRIA PINO LAGE, com base no artigo 107, inciso IV do CP c/c artigo 30 da Lei nº 11.343/2006. Intimem-se.

Dê-se ciência ao MP e à defesa dos réus.

Com o trânsito em julgado, expedidas as comunicações de praxe e nada havendo a certificar em relação a todos os réus, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Rio Bonito, 26/07/2023.

Daniella Correia da Silva - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Daniella Correia da Silva

Em ____/____/____

Código de Autenticação: 4X6H.FFHR.AQSZ.5YZ3

LMBORTONE



II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Arraial – Búzios – Cabo frio - RJ



5. **Razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF):** a manutenção da prisão cautelar por mais de 150 dias sem qualquer ato de instrução, somada à paralisação total do feito de origem desde 04/08/2026, configura constrangimento ilegal pela mora estatal, em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre excesso de prazo (STJ, HC 1.025.191/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 28/03/2026).
6. **Ausência de fundamentação idônea (art. 315, § 2º, I e IV, do CPP):** a decisão impugnada limitou-se a reproduzir a manifestação ministerial, sem enfrentar os argumentos da defesa nem examinar individualmente a situação do paciente, o que a torna nula por ausência de fundamentação própria.
7. **Isonomia e extensão (art. 580 do CPP):** a soltura dos corréus em contexto fático-processual idêntico, por motivos exclusivamente objetivos, impõe a extensão do mesmo benefício ao paciente.
8. **Condições pessoais favoráveis:** o paciente é primário, sem condenação definitiva, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita comprovada como técnico de informática (mediante declaração de prestação de serviços) e foi criado e mantém residência fixa e vínculos familiares consolidados em Armação dos Búzios/RJ, circunstâncias que afastam qualquer risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal e evidenciam a suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), caso não se entenda cabível o relaxamento puro e simples.

III. PEDIDOS

Estando o feito maduro e concluso para decisão, Requer-se a Vossa Excelência:

- a) A **concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva** de Júlio Pereira Marcos em razão do excesso de prazo na formação da culpa;
- b) Subsidiariamente, a **extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão dos corréus** (art. 580 do CPP) ou a **revogação da**



custódia com imposição de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP (como comparecimento periódico, recolhimento noturno e monitoração eletrônica);

c) A imediata expedição do competente **alvará de soltura**, se por outro motivo não estiver preso.

d) Subsidiariamente, Caso vossa Excelência entenda mais adequado, a **concessão da ordem de ofício**, nos termos do artigo 654 § 2 do CPP, diante da evidência do constrangimento ilegal ora é exposto.

Pede deferimento.

Brasília DF, 28 de setembro de 2026.

GABRIEL GUIMARÃES
OAB/RJ 203.902